

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5327/2534

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย เจริญ ยนต์  
อะไหล่

โจทก์ร่วม

นาย อุด ม ประชากริช  
กรมชลประทาน

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 224, มาตรา 453

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 มาตรา ข้อ 48

จำเลยทำสัญญาซื้อลูกสูบจากโจทก์ แม้ปรากฏว่าลูกสูบชุดแรกที่โจทก์ส่งมอบให้จำเลยเป็นลูกสูบที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา แต่จำเลยก็ไม่ได้นำสืบว่าโจทก์รู้ดีอยู่แล้วว่าลูกสูบดังกล่าวเป็นลูกสูบที่ไม่ถูกต้อง ยังขึ้นนามาส่งมอบให้แก่จำเลย ข้อเท็จจริงกลับได้ความว่าจำเลยมีความสงสัยว่าลูกสูบนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญาจึงได้บันทึกในใบส่งของว่า รับลูกสูบไว้เพื่อตรวจสอบ จำเลยจึงมีหน้าที่ ตรวจสอบแล้วแจ้งให้โจทก์ทราบว่าจะถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ เพื่อ โจทก์จะได้จัดการมาเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อสัญญา จำเลยก็ไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบดังกล่าว ต่อมาจำเลยกลับมีหนังสือ ถึงโจทก์ว่าบัดนี้ได้เกินกำหนดอายุสัญญาแล้ว โจทก์ไม่ส่งของให้ จำเลยอันเป็นการผิดสัญญา โจทก์ได้ยืนยันว่าส่งลูกสูบให้จำเลยแล้ว แทนที่จำเลยจะมีหนังสือชี้แจงต่อโจทก์ว่าสินค้าของโจทก์ที่ส่งไป ชุดแรกไม่ถูกต้องอย่างไร จำเลยกลับมีหนังสือเตือนให้โจทก์ส่งของตาม สัญญาและให้นำค่าปรับมาชำระ โจทก์จึงยืนยันกลับไปยังจำเลย ว่า ส่งสินค้าให้จำเลยถูกต้องตามสัญญาแล้ว ต่อมาเพื่อตัดความ

ราคาญ โจทก์จึงส่งสินค้าลูกสูบอีกชุดหนึ่งให้จำเลย จำเลยรับว่าลูกสูบ ชุดหลังถูกต้องตามสัญญา ดังนี้ การที่โจทก์ส่งลูกสูบที่ถูกต้อง ให้จำเลยล่าช้าเกิดจากความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลย ซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 ข้อ 48 ประกอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการ บริหารงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2522ข้อ 91 โจทก์จึงไม่ใช่เป็นฝ่าย ผิดสัญญา จำเลยไม่มีสิทธิปรับโจทก์ และเมื่อจำเลยได้รับลูกสูบ ชุดหลังไว้ถูกต้องตามสัญญาจำเลยจะต้องชำระราคาสินค้าดังกล่าว ให้โจทก์ เมื่อจำเลยไม่ชำระจึงตกเป็นผู้ผิดนัด ต้องชำระดอกเบี้ย แก่โจทก์ นับแต่วันผิดนัด.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายอะไหล่เครื่องยนต์ วี.เอ็ม.2 รายการ คือ ลูกสูบยี่ห้อดูราลั้ว และหัวฉีดยี่ห้อโบลิโอ ผลิตจากประเทศอิตาลีจากโจทก์ โจทก์ได้ส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้จำเลยครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ต่อมาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จำเลยแต่งตั้งขึ้นมีมติให้รับสิ่งของที่โจทก์ส่งมอบ แต่เมื่อโจทก์ไปขอรับเงิน จำเลยได้สั่งระงับการจ่ายเงินโดยมิชอบ ทำให้โจทก์เสียหายแต่ต่อมาจำเลยยอมชำระเงินบางส่วนแก่โจทก์ คงค้างชำระอีก 86,400 บาทโจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย จำเลยต้องชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมติให้รับสิ่งของที่โจทก์ส่งมอบ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 95,040 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์กับจำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายอะไหล่ วี.เอ็ม.รวม 2 รายการ ตามฟ้องจริง แต่ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอะไหล่ที่ส่งมอบไม่ใช่อะไหล่แท้จากบริษัทดูราลั้วประเทศอิตาลี จำเลยจึงมีหนังสือแจ้งให้โจทก์

ส่งลูกสูบที่ถูกต้องตามสัญญาให้แก่จำเลยและจะปรับโจทก์เป็นรายวัน โจทก์เกรงว่า จะต้องรับผิดชอบเนื่องจากปฏิบัติผิดสัญญา จึงนำลูกสูบที่ถูกต้องตามสัญญาจำนวน 90 ชุด มาส่งมอบให้จำเลย การที่โจทก์ส่งมอบลูกสูบที่ถูกต้องตามสัญญาเมื่อพ้นกำหนด ตามสัญญา อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทำให้จำเลยเสียหาย คิดเป็นเงินค่าปรับ 52,012.80 บาทจำเลยได้แจ้งให้โจทก์หักกลบลบหนี้กับเงินค่าลูกสูบจำนวน 86,400 บาทที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์ แต่โจทก์เพิกเฉยไม่ไปติดต่อและรับเงินส่วนที่ เหลือจากการหักกลบลบหนี้ จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าลูกสูบแก่โจทก์ และ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตามฟ้องและการที่โจทก์ไม่ไปติดต่อกับจำเลยเพื่อ ดำเนินการหักกลบลบหนี้เงินค่าปรับที่โจทก์ต้องชำระให้แก่จำเลยจำนวน 52,012.80 บาททำให้จำเลยไม่สามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะโจทก์ยังโต้แย้ง ว่าโจทก์ไม่ควรเสียค่าปรับดังกล่าว จึงต้องถือว่าจำเลยยังไม่ได้รับมอบเงินค่าปรับจาก โจทก์ จำเลยคิดค่าเสียหายเป็นเงินค่าดอกเบี้ย 2,871.54 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,884.34 บาทกับดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จขอ ให้ยกฟ้อง และบังคับให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลย 54,884.34 บาทพร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่เคยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าของที่โจทก์ส่ง มอบใช้ได้หรือไม่ และโจทก์จะได้รับเงินเมื่อใดเป็นการกลั่นแกล้งหรือประวิงให้เกิด ความเสียหาย โจทก์จึงส่งลูกสูบชุดใหม่ไปให้จำเลยอีก 90 ชุด เพื่อจะได้พิจารณาจน เป็นที่พอใจมิใช่เกรงว่าจะต้องรับผิดชอบจากการปฏิบัติผิดสัญญา จำเลยไม่ได้รับความเสียหาย จำเลยจะยกเป็นเหตุว่าโจทก์ส่งของล่าช้าและเรียกค่าปรับจากโจทก์หา ได้ไม่ จำเลยไม่มีสิทธิรับเงินค่าปรับและดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับจากโจทก์ ขอให้ ยกฟ้องแย้ง

จำเลยขอให้เรียกนายอุดมหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์เข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาล ชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต โจทก์ร่วมขอถือเอาคำฟ้องและคำให้การแก้ฟ้องแย้งของโจทก์

เป็นคำคู่ความของโจทก์ร่วมด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 86,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์และโจทก์ร่วมใช้ค่าปรับแก่จำเลยจำนวน 52,012.80 บาทพร้อมดอกเบี้ย

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์และโจทก์ร่วมจำนวน 86,400 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยที่โจทก์มิได้ฎีกาว่า ลูกสุบชุดแรกจำนวน 90 ชุดที่โจทก์ส่งมอบให้จำเลยครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ไม่ถูกต้องตามสัญญา คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อแรกของจำเลยว่าโจทก์ โจทก์ร่วมหรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา เห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าลูกสุบจำนวน 90 ชุด ที่โจทก์ส่งมอบให้จำเลยครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 จะเป็นลูกสุบที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาก็ตามจำเลยก็ไม่ได้นำสืบว่าโจทก์รู้ดีอยู่แล้วว่าลูกสุบดังกล่าวเป็นลูกสุบที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาแล้วโจทก์ยังขนานมาส่งมอบให้แก่จำเลย ข้อเท็จจริงกลับได้ความว่า จำเลยมีความสงสัยว่าลูกสุบดังกล่าวเป็นลูกสุบที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา จึงได้ทำบันทึกไว้ในใบส่งของว่า ผู้ซื้อได้รับลูกสุบไว้เพื่อตรวจสอบเท่านั้นมิใช่รับไว้เพราะลูกสุบทั้ง 90 ชุดถูกต้องตามสัญญาแล้วนอกจากนี้จำเลยยังได้ขอให้โจทก์ทำหนังสือรับรองว่าลูกสุบทั้งหมดถูกต้องตามสัญญาด้วย ดังนั้นจำเลยจึงมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วแจ้งให้โจทก์ทราบว่าลูกสุบที่โจทก์ส่งมอบ และจำเลยรับไว้ตรวจสอบดังกล่าวถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ เพื่อโจทก์จะได้จัดการหาமாเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อสัญญา แต่หลังจากโจทก์ได้ส่งมอบ

ลูกสูบให้จำเลยและทำหนังสือรับรองให้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2526 จำเลยก็ไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบให้โจทก์ทราบ ว่า ลูกสูบที่โจทก์ส่งมอบถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ เพราะเหตุใด จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม 2526 จำเลยได้มีหนังสือถึงโจทก์ ความว่าบัดนี้ได้เกินกำหนดอายุสัญญาแล้วแต่โจทก์ยังไม่ส่งของให้จำเลยอันเป็นการผิดสัญญา โดยจำเลยไม่ได้บอกว่าลูกสูบที่จำเลยรับไว้ตรวจสอบนั้นไม่ถูกต้องอย่างไร โจทก์ก็ยังคงยืนยันว่าโจทก์ส่งลูกสูบให้จำเลยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้แล้ว หลังจากได้รับหนังสือตอบของโจทก์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2526 แล้วแทนที่จำเลยจะมีหนังสือชี้แจงต่อโจทก์ว่า สินค้าของโจทก์ไม่ถูกต้องอย่างไร จำเลยกลับมีหนังสือฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2526 เตือนให้โจทก์ส่งของตามสัญญาและให้นำค่าปรับมาชำระให้จำเลยอีก ซึ่งโจทก์ก็ได้ทำหนังสือฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2526 ตอบยืนยันต่อจำเลยว่าโจทก์ได้ส่งสินค้าให้จำเลยถูกต้องตามสัญญาแล้ว แสดงว่าโจทก์ก็ยังไม่ทราบอยู่ดีว่าลูกสูบที่โจทก์ส่งมอบแก่จำเลยไม่ถูกต้องตามสัญญาอย่างไรจนกระทั่งถึงวันที่ 22 มีนาคม 2527 โจทก์จึงได้จัดส่งลูกสูบชุดใหม่ให้จำเลยอีก 90 ชุด ซึ่งโจทก์ให้เหตุผลว่า เพื่อตัดความรำคาญ ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า เป็นเหตุผลที่รับฟังได้ และจำเลยก็ได้ยอมรับลูกสูบชุดใหม่นี้ว่าถูกต้องตามสัญญา การที่โจทก์ส่งมอบลูกสูบที่ถูกต้องตามสัญญาล่าช้าเกินกำหนดอายุสัญญาไปดังกล่าวเกิดจากความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของจำเลยเอง ทั้งนี้ เพราะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ข้อ 48 บัญญัติไว้ว่าการตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ซื้อทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด หากผู้ขายส่งพัสดุไม่ถูกต้องตามสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับรายงานผู้ซื้อเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจพบ นอกจากนี้ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการบริหารงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2522 ข้อ 91 ยังได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ดังกล่าว อีกด้วยว่า "...การตรวจรับพัสดุและงานจ้างจะต้องดำเนินไปต่อหน้าผู้

แทนผู้ขาย หรือผู้รับจ้างทุกคราวไป หากการตรวจรับจะต้องดำเนินไปล่าช้าเกินเวลาอันสมควร ให้รายงานผลการตรวจรับให้ผู้ซื้อทราบโดยเร็ว โดยชี้แจงเหตุผลไว้ด้วย..." แต่จำเลยหาได้ปฏิบัติตามระเบียบทั้ง 2 ระเบียบนั้นไม่ ดังนั้นจะถือว่าโจทก์ส่งมอบลูกสูบให้จำเลยล่าช้าเกินกำหนดอายุสัญญา และโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาหาได้ไม่จำเลยจึงไม่มีสิทธิรับโจทก์ตามสัญญา ข้อ 9 ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

สำหรับฎีกาข้อที่ 2 ของจำเลยที่ฎีกาว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดนัดอันจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ โจทก์จึงควรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินค่าสินค้าจำนวน 86,400 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2527) เป็นต้นไปนั้น เห็นว่า เมื่อศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่า โจทก์มิใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญา ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่า จำเลยได้รับมอบลูกสูบจำนวน 90 ชุด ไว้ถูกต้องตามสัญญาแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2527 ซึ่งจำเลยมีหน้าที่ที่จะต้องชำระราคาลูกสูบให้แก่โจทก์ภายในเวลาอันสมควร ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้หยิบยกเหตุผลขึ้นวินิจฉัยไว้โดยละเอียดแล้วว่า โจทก์จะต้องได้รับเงินจากจำเลยภายในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ คือในวันที่ 5 เมษายน 2527 นั้นชอบด้วยเหตุผลแล้ว

พิพากษายืน.

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ